PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR

- Processo Legislativo Diferenciado

- Limitações Circunstanciais
- Limitações Materiais – Explícitas e Implícitas (Clausúlas *Pétreas)*

Irrepetibilidade Absoluta

PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR

Processo Legislativo Diferenciado

- Iniciativa qualificada

- Dois turnos de discussão e votação nas duas Casas

- Quórum qualificado

- Promulgação por órgão colegiado

PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR

Limitações Circunstanciais

A Constituição não poderá ser emendada na vigência de

- **intervenção federal,**
- **- de estado de defesa ou**
- **- de estado de sítio.**

PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR

Limitações Materiais – Explícitas e Implícitas (Clausúlas *Pétreas)*

Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

- Limitações Materiais Implícitas

PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR

Irrepetibilidade Absoluta

A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

Poder constituinte derivado Decorrente

Trata-se do poder atribuído aos Estados-membros da Federação, que diante da autonomia político-administrativa que possuem e que está prevista na CF (art. 18), para elaborar suas próprias Constituições Estaduais.

Poder constituinte derivado Decorrente
Nota 1

Observância ao princípio da simetria, os princípios extensíveis

Poder constituinte derivado Decorrente
Nota 3

Municípios: a doutrina, de forma majoritária, entende que os municípios nao possuem poder decorrente, uma vez que elaboram lei orgânica e não já que constituição municipal.

Distrito Federal : Diferentemente, o Distrito Federal, que possui lei orgânica e não Constituição Estadual, possui Poder Constituinte Derivado Decorrente, tendo em vista que por exercer de forma cumulativa as competências de estado-membro e município, a sua Lei Maior assemelha-se a uma Constituição Estadual.

DOUTRINA: Poder constituinte difuso

Mutação Constitucional